

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△ △△△△△, △△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 2개월 1개월 이내

△△△△△△△△
(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 공원시설 하자 업무처리 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제45조 제1항, 제2항 및 제3항에 따르면 시설물 관리 기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 점검하고 직원 중 하자점검자를 임명 하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 하며, 하자발생 여부의 점검결과 **하자발생 시 시설물 관리기관의 장은 지체없이 계약상대자에게 하자발생 내용을 통보하여** 하자 보수를 실시토록 하고 하자보수 감독자를 임명, 하자보수 공사를 감독하게 하도록 하고 있으며,
 - 하자보수 감독자는 **하자보수 의무자로부터 별지 17호서식에 의한 착공신고서를 징수** 하고 관계규정에 따라 하자보수공사를 실시토록 조치하여야 하고,
 - 보수 완료 시는 별지 18호서식의 **하자 보수준공검사원을 제출토록** 하여 시설물 관리 기관의 장에게 **하자보수 준공검사를 요청**하여야 함
- 하자보수공사 시행자로부터 하자보수준공검사원이 제출되면 시설물 관리기관의 장은 지체없이 검사자를 임명하고 검사자는 **별지 제19호서식의 하자검사보고서를 작성, 시설물 관리기관의 장에게 제출**하여야 하며,
 - 또한, 하자보수공사 준공검사는 하자보증기간 만료 이전에 실시하여야 하며, **하자 보수관리부에 최종 하자검사 내용을 기록·유지**하여야 함
- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조에 따르면 공사감독관은 계약상대자가 계약된

내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며,

- 같은 규칙 제22조 제1항에 따르면 공사감독관은 공사추진에 장애가 발생되거나 발생될 우려가 있을 시 계약상대자로 하여금 그 문제점과 대책을 세워 공사감독관을 경유하여 공사집행(감독)부서의 장에게 보고토록 하여야 하며 공사집행(감독)부서의 장은 문제점 및 대책을 검토하여 해결 가능한 사항은 즉시 조치하고 공사집행(감독)부서의 장이 해결 불가능한 사항은 사업총괄부서의 장에게 보고하여 그에 대한 조치를 지시 받아야 함

2. 현황 및 지적내용

○ △△△△△△△△△ 하자점검 대상 및 점검이행 현황

구분		2018년		2019년		2020년	
		점검대상	점검실적	점검대상	점검실적	점검대상	점검실적
하자점검현황	상반기	48	48	45	45	21	21
	하반기	50	50	40	40	24	24
	만료전	8	0	28	0	17	0

※ 출처 : △△△△△△△△△사무소 제출 자료 재구성

○ △△△△△△△△△ 하자보수 실시 현황

공사건명	하자보수기간	계약상대자 하자보수						
		서면통보	착공신고	실시여부	준공검사원 제출	검사원임명	준공검사	관방기록
△△△ 자연학습장 신축(건축)공사 지붕, 방수공	'20. 11. 2. ~'20. 11. 7.	○	×	○	×	×	×	×
△△△ 자연학습장 신축(건축)공사 타일공사	'19. 5. 28. ~'19. 5. 29.	×	×	×	×	×	×	×

출처 : △△△△△△△△△사무소 제출 자료 재구성

○ △△△△△△△△△은 하자점검 대상 공원시설 중 만료전 하자점검 대상 53건에 대해 만료전 하자 점검을(2018년 8건, 2019년 28건, 2020년 17건) 미이행 하였으며, 하자점검기간이 도과된 이후 하자 점검을 실시한 경우가 9건 있었으며,

- ‘△△△ 자연학습장 신축(건축)공사 지붕, 방수공사’의 경우 계약상대자(동신건설)에게 하자보수에 관한 사항을 서면 통보 후 공단 『공사업무집행규칙』에 정한 하자보수 점검 및 조치사항을 이행 하지 아니 하였음
- 한편, ‘△△△ 자연학습장 신축(건축)공사 타일공사’의 경우 생활관 화장실에 원인 불상의 충격 등으로 파손된 타일 4조각에 대해 원인을 면밀히 파악(①사용상의 부주의 ② 시공상 결함 등)하여 보수의 책임을 결정 및 보고 하는 등 문제점 및

대책을 강구 하였어야 함에도, 이를 이행하지 아니하였고 임의 보수 조치한 사실이 있음(△△△△△△△△-983호(2019.05.30.) 「2019년 △△△△△△△△ 생활관 샤워실 및 화장실 정비 결과 보고」)

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

－ 하자 보수 부적정 업무 처리

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △	△△△	공사감독 등	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△△△)	주의	2019.01.01. ~ 2020.02.02.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련